

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1033/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายจะเด็จหรือหนึ่ง ธรรมมา กับพวก

จำเลย

นายสมาน พรธณินยม จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคแรก จำคุก 5 ปี ส่วนจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานรับ
ของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำคุก 5 ปี จำเลยทั้งสอง
ให้การรับสารภาพในชั้น จำคุกและในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลด
โทษให้หนึ่งในสามคงลงโทษจำคุกคนละ 3 ปี 4 เดือน

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์มีคำสั่งว่า ยังไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตรีราคาประกัน 200,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตรีราคาประกัน 200,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(สวิน อักษรายุธ-เหียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>